

逮捕に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 司法巡査は、通常逮捕の逮捕状により被疑者を逮捕することはできるが、その逮捕状を請求することはできない。
2. 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
3. 司法警察員は、被疑者を逮捕したときは、直ちに、弁護人にその旨を通知しなければならず、被疑者に弁護人がないときは、被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被疑者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
4. 司法巡査は、被疑者を逮捕したときは、直ちに、これを司法警察員に引致しなければならない。
5. 司法警察員は、被疑者を緊急逮捕した現場で差押えをした場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない。

No39	逮捕	正答率
H21-23	正解 3	79%

1 正しい

199 条 1 項、2 項。司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、当該被疑者を逮捕することができる（同条 1 項）。司法巡査は司法警察職員に含まれるので（39 条 3 項かつこ書）、司法巡査は通常逮捕の逮捕状により、被疑者を逮捕することができる。よって、本記述前段は正しい。他方、通常逮捕の逮捕状の請求権者については、司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る（199 条 2 項かつこ書））に限られている。逮捕状請求権者を限定した趣旨は、逮捕状濫発を防ぐため逮捕状の請求に慎重を期し、公正を担保するために一定の資格を要件とすることで、捜査機関の自律的機能に期待する点にある。司法巡査は司法警察員には含まれないので、司法巡査は通常逮捕の逮捕状を請求することができない。よって、本記述後段は正しい。

2 正しい

201 条 2 項・73 条 3 項本文。司法警察職員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためにこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕を執行することができる。これを逮捕状の緊急執行という。これは、逮捕状をたまたま所持しないときに被疑者を発見した場合に逮捕できないとすれば、捜査の合目的性を著しく害することになるため、既に司法審査を経て逮捕状が発付されている以上、一定の要件を満たした場合には、令状を執行することを認めるべきであることによる。

3 誤っている

刑事訴訟法において、本記述のような定めはない。被疑者の身柄拘束に際し、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない、被疑者に弁護人がないときは被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち、被疑者の指定する者 1 人にその旨を通知しなければならない旨の規定があるのは、被疑者が勾留されたときであり、通知を発する主体は裁判官である（207 条 1 項、280 条 1 項、79 条）。したがって、本記述は、司法警察員が被疑者を逮捕したときに通知を発する必要があるとしている点で、誤っている。

4 正しい

202 条。司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、被疑者を司法警察員に引致しなければならない。逮捕後逮捕した被疑者の身柄の処置を決める権限のある者に対し、直ちに引致する必要があることを明らかにし、人権の保障と手続の明確性を担保することを目的とする。

5 正しい

220 条 2 項。司法警察職員は、210 条（緊急逮捕の規定）により被疑者を逮捕した場合において逮捕状が得られなかったときは、直ちに差押物を還付しなければならない。これは、緊急逮捕が適法であることを前提として、令状なくしての差押えが憲法 35 条に違反しないと解されているのに、逮捕状が発せられずその緊急逮捕が不適法なものとされた以上、この緊急逮捕に伴う差押えは、憲法 35 条に違反するものとなるので、直ちに差押物を還付し原状を回復する必要があるからである。